

1500198-42.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... como local problemático em relação ao tráfico de entorpecentes, então dirigiram-se até esse bairro. Informou que em uma das ruas desse bairro, se deparou com os dois indivíduos num ponto de tráfico e, no momento em que perceberam a presença policial, mudaram bruscamente o itinerário, despertando a suspeita da equipe policial. Explicou que, nesse momento, identificou os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500198-42.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500198-42.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KASSIO CAMILO DUARTE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

KÁSSIO CAMILO DUARTE e FELIPE CRUZ LOURENÇO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2022, aproximadamente às 4h50min, na Avenida Pereira Inácio, altura do nº 100, Jardim Emília, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

Os réus foram presos em flagrante delito. A fls. 148/150, as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas. A fls. 203, foi recebida a denúncia. Os réus foram devidamente citados (fls. 213 e 215) e apresentaram resposta à acusação (fls. 218).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e os réus foram interrogados (fls. 250/253).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 257/262).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados (fls. 266/272).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A vítima, Kimberlin Rodrigues de Lima, disse que trabalhava como motorista de aplicativo, e por volta das cinco horas, cinco e meia da manhã parou no semáforo, próximo à rodoviária, oportunidade em que apareceu uma corrida na tela do celular, e, no momento em que olhou, um dos acusados abriu a porta do lado do motorista e determinou que ela passasse para o banco do lado. Narrou que perguntou ao indivíduo o que estava acontecendo, momento em que o rapaz colocou a mão na cintura e falou à declarante que passasse para o banco do lado, uma vez que ele não estava de brincadeira. Relatou que concordou com o rapaz e o informou que iria tirar o cinto de segurança, oportunidade em que outro rapaz entrou e se sentou no banco do passageiro. Comentou que o rapaz que estava em pé, ao lado dela, a xingou e determinou que fosse logo para o banco do passageiro, oportunidade em que a declarante o questionou, uma vez que o outro rapaz já se encontrava sentado no banco, ocasião em que o indivíduo que estava em pé determinou à declarante que se sentasse no banco traseiro do veículo, alegando que iriam dar uma volta, ocasião em que falou: "não paga pra ver, vai logo!". Relatou que no momento em que desceu do veículo, tentou sair correndo, porém, o braço da declarante ficou preso no cinto, oportunidade em que o acusado tentou segurá-la, no entanto, a declarante conseguiu abaixar, sair correndo e atravessar a rua, ocasião em que o indivíduo entrou no veículo e seguiu em frente. Explicou que caminhou até a rodoviária e solicitou ajuda a um policial militar que lá estava, ocasião em que este telefonou à polícia militar, e, no momento em que a declarante estava relatando os fatos, o policial que estava fazendo o atendimento à declarante informou que o veículo dela tinha acabado de ser encontrado, uma vez que os assaltantes haviam batido o veículo e abandonado. Ressaltou que a pessoa que a atendeu orientou que aguardasse no local onde estava, pois, uma viatura policial iria buscá-la para efetuar o reconhecimento do veículo. Sustentou que, aproximadamente quinze minutos depois, foi levada pelos policiais ao local e reconheceu que se tratava do veículo da declarante. Informou que os acusados tinham batido o veículo dela num muro, abandonaram no local e saíram andando. Narrou que a casa ao lado de onde o veículo havia batido, possuía câmeras de segurança, oportunidade em que o morador cedeu as filmagens aos policiais, que após assistirem, identificaram as vestimentas dos indivíduos, informando-as aos demais policiais, que, na sequência, localizaram os acusados. Alegou que não tinha muita certeza porque não olhou muito bem no rosto dos indivíduos, porém, salvo engano, reconhece como sendo um dos autores do fato o indivíduo que estava, em audiência, com a identificação de número dois. Com relação à segunda tela que foi apresentada à declarante, afirmou que, salvo engano reconhecia o indivíduo com a identificação de número três, em audiência, como sendo o outro agente criminoso, alegando que tinha quase certeza. Explicou que, na delegacia de polícia, não havia um local onde a declarante pudesse efetuar o reconhecimento sem que os acusados a vissem, então ficou com medo, porém, um policial afirmou à declarante que os indivíduos não iriam olhar para cima, oportunidade em que reconheceu os dois indivíduos por meio das roupas que usavam. Relatou que um dos indivíduos fez menção de estar armado, de modo que a declarante acreditou, uma vez que o acusado colocava a mão na cintura, em local que havia um pouco de volume, todavia, depois, o policial afirmou que aquele volume se tratava de um celular. Ressaltou que o acusado falou à declarante que não era para ela pagar pra ver e, de fato, ela não quis. Afirmou que os indivíduos que a abordaram estavam com os rostos descobertos. Comentou que foi tudo muito rápido, no momento em que percebeu os indivíduos já estavam abrindo a porta e, tendo em vista que o indivíduo que abordou a declarante estava com a mão na cintura, a preocupação dela era que ele tirasse alguma coisa, para fazer algo com a declarante, então não conseguiu olhar diretamente no rosto de nenhum dos dois. Mencionou que não se recorda se algum deles tinha tatuagem. Relatou que somente reconheceu os indivíduos pelas roupas que vestiam, posto que o indivíduo que a abordou, estava usando uma bermuda colorida, e o rapaz que se sentou ao lado da declarante, no banco do passageiro, estava usando uma camiseta amarela. Informou que o local onde ocorreram os fatos é bastante aberto, porém, estava no período da madrugada, de modo que não

estava muito claro. Declarou que, salvo engano, o indivíduo que abordou a declarante no dia dos fatos, era o rapaz da segunda imagem, aquele que tinha a identificação de número três. Mencionou que na delegacia viu os indivíduos chegando juntamente com os policiais, de longe, oportunidade em que os reconheceu pelas roupas. Comentou que na delegacia não lhe foram exibidas fotografias dos acusados. A testemunha de acusação, Fabiano Djanil Xavier Leme, policial militar, disse que na data dos fatos foi acionado para atender uma ocorrência de roubo de veículo, o qual tinha ocorrido em local próximo à rodoviária de Sorocaba. Esclareceu que, na sequência ao roubo, dois indivíduos tinham batido o veículo produto do roubo e evadiram-se a pé do local. Narrou que se dirigiu ao local da colisão, oportunidade em que teve acesso às imagens do acidente do veículo, que ocorreu após o roubo, momento em que pode visualizar as características dos autores e iniciou o patrulhamento com vistas aos mesmos, traçando possíveis rotas de fuga. Relatou que, próximo ao local do acidente, existe um bairro que é bastante conhecido pela guarnição como local problemático em relação ao tráfico de entorpecentes, então dirigiram-se até esse bairro. Informou que em uma das ruas desse bairro, se deparou com os dois indivíduos num ponto de tráfico e, no momento em que perceberam a presença policial, mudaram bruscamente o itinerário, despertando a suspeita da equipe policial. Explicou que, nesse momento, identificou os indivíduos como sendo os autores do roubo, de acordo com as imagens que tinha visto, oportunidade em que iniciou a aproximação e efetuou a abordagem de ambos. Comentou que foi feita a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado em poder deles, porém, em breve entrevista, ambos assumiram a autoria do delito. Narrou que, diante da situação, foi feito um reconhecimento fotográfico com a vítima, a qual estava em contato com outra guarnição, que prontamente reconheceu os indivíduos como autores do roubo, diante disso, foi dada voz de prisão e conduzidos ao distrito policial. Informou que assistiu ao vídeo do monitoramento da residência, pois a equipe que chegou ao local o encaminhou ao celular dos policiais da equipe do depoente. Ressaltou que, por meio do vídeo foi possível visualizar os dois agentes criminosos saindo do veículo e fugindo. Esclareceu que, foi possível visualizar o veículo em que eles estavam entrando na via em alta velocidade, momento em que perderam o controle e colidiram com o portão da residência, na sequência, ambos descem do veículo e saem caminhando pela via. Relatou que as imagens não focaram os rostos dos indivíduos, porém, era possível identificar perfeitamente as características das vestimentas deles. Esclareceu que reconheceu os acusados na biqueira por meio das vestimentas, e também decidiram abordá-los, porque no momento em que avistaram a viatura policial, mudaram bruscamente o itinerário. Mencionou que somente um dos indivíduos se manifestou, pois o outro se recusou a falar. Narrou que o indivíduo que conduzia o veículo, afirmou que era usuário de entorpecente, de modo que fizeram o roubo para conseguir obter certa quantia para comprar entorpecente. Relatou que os atos foram sequenciais, que passaram poucos minutos entre o depoente tomar conhecimento dos fatos e efetivar as prisões dos acusados. Ressaltou que o acidente ocorreu na sequência do roubo, cerca de dez minutos depois, e, entre o acidente até a detenção dos acusados, passaram-se de dez a quinze minutos, uma vez que a equipe imediatamente iniciou o cerco, bem como pelo fato de que o bairro no qual os acusados foram encontrados, localiza-se vizinho àquele em que ocorreu o acidente. Mencionou que, provavelmente, os acusados atravessaram uma área verde e acessaram o bairro em que estavam. Esclareceu que, inicialmente, foi feito um reconhecimento informal, por meio do aparelho telefônico do policial que passou as imagens do acidente ao depoente, oportunidade em que ele o exibiu à vítima, que fez um reconhecimento informal. Acrescentou que, posteriormente, na delegacia de polícia, a vítima fez o reconhecimento formal dos acusados, por meio de fotografia e também pessoal. Relatou que as imagens que visualizou a respeito do acidente, foram captadas por uma câmera de segurança de uma residência do local. Narrou que não foi o depoente quem fez o contato com o proprietário das câmeras de monitoramento, e as imagens não foram entregues na delegacia porque não houve solicitação por parte do delegado. Afirmou que acredita que o delegado entendeu que não era necessário juntar as imagens aos autos, uma vez que na sequência, os acusados assumiram a autoria do delito.

A testemunha de acusação, Fábio Anderson Pereira de Almeida, policial militar, disse que durante o patrulhamento teve conhecimento que dois indivíduos tinham vitimado uma pessoa, condutora de um veículo, que trabalhava com Uber, de modo que, roubaram o veículo e saíram em alta velocidade. Narrou que, próximo ao local, a alguns quilômetros, bateram o veículo, oportunidade em que entrou na rede de rádio mais uma denúncia, informando que um veículo havia batido numa residência, ocasião em que os indivíduos haviam deixado o local, abandonando o veículo. Relatou que numa das residências próximas havia monitoramento, desse modo o depoente teve acesso às características físicas dos indivíduos e como estavam vestidos. Explicou que direcionaram o patrulhamento, traçando possíveis rotas de fuga, oportunidade em que localizaram os indivíduos no endereço citado, qual seja, na Avenida Nove de Julho. Informou que em breve entrevista com os indivíduos, estes admitiram a prática do crime, bem como a vítima os reconheceu, assim foram conduzidos à delegacia, oportunidade em que foi ratificado. Acrescentou que visualizou o vídeo do acidente, o qual contribuiu para que os acusados fossem localizados, uma vez que as imagens eram bem nítidas, sendo possível identificar as características físicas deles, bem como as vestimentas. Ressaltou que dava para ver com bastante exatidão. Afirmou que não se recorda se as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da residência foram juntadas aos autos. Sustentou que acredita que ainda seja possível solicitar as imagens. Alegou que no BOPM foram juntadas fotos do veículo batido na residência, portanto, seria possível identificar a residência por meio dessas fotos.

O réu Felipe confessou os fatos. Disse que no momento em que foi abordado pelos policiais já falou a verdade. Afirmou que encontrou o corréu Kássio na madrugada, uma vez que o interrogando reside na Capital, e estava fazendo malabarismo no farol, pois tinha brigado com a esposa dele. Narrou que terminou com a esposa e começou a usar drogas e, de manhã, começou a beber cachaça, ocasião em que cometeu essa loucura. Informou que já foi processado antes, porém, fazia três anos que estava solto e trabalhando, tendo em vista que parou de praticar crimes, no entanto, teve essa desviada. Ressaltou que não tem nada contra os policiais. Relatou que foi ele quem abordou a motorista, no entanto, a parte que ela mencionou que o interrogando segurou o braço dela, isso não aconteceu. Sustentou que conheceu o Kássio naquela mesma madrugada. Alegou que a ideia foi dos dois, posto que um olhou para o outro e decidiram “pegar” um carro, porque queriam usar drogas e não tinham mais. Mencionou que no dia dos fatos estava até fumando crack, no entanto, não tem o costume de fumar.

O réu Kássio também confessou os fatos. Disse que estava junto com o corréu Felipe e ninguém estava armado. Relatou que reside em Cerquilho, porém, como tinha discutido com a esposa dele, veio para Sorocaba e ficou numa pousada próxima à rodoviária. Narrou que por volta das cinco e pouco, seis horas da manhã, não aguentava mais ficar dentro da pousada, pois tinha passado a noite inteira bebendo e usando droga, resolveu ir para a rua, oportunidade em que encontrou o Felipe, porém, nunca o tinha visto antes. Comentou que se dirigiram a um bar perto da rodoviária, compraram um “corotinho” e se sentaram na praça, próximo a um farol, oportunidade em que permaneceram bebendo o corotinho de pinga. Explicou que estavam querendo usar drogas, porém, estavam sem dinheiro, e, de repente, quando percebeu, o Felipe já estava no farol, ocasião em que abordou a vítima e a mandou sair do carro, nesse momento, o interrogando encaminhou-se para o outro lado do carro, e entrou no veículo pelo lado do passageiro, juntamente com o Felipe. Narrou que saíram em disparada, pois estavam bêbados e muito loucos, de verdade, ocasião em que o Felipe bateu o carro, então saíram correndo e se encaminharam para a biqueira do “Nova”, oportunidade em que foram abordados pelos policiais. Sustentou que os policiais não comentaram, porém, estavam com três pinos de cocaína e dez reais em dinheiro. Mencionou que, na sequência, foram levados à delegacia. Esclareceu que sabe que foi errado, bem como que possui outras passagens policiais, porém, sem pretender se justificar, as passagens que possui foram em decorrência do uso de drogas, tanto que já esteve nove vezes internado, inclusive por ordem judicial. Alegou que não é envolvido em crime nenhum, nunca teve arma, nunca assaltou ninguém, nunca fez maldade para ninguém, pois trabalha, é pai de família e possui

um filho, porém, a droga o tem atrapalhado durante muitos e muitos anos. Comentou que o último processo que respondeu foi por causa de um secador de cabelo e uma chapinha, pelo qual passou dois anos preso, infelizmente, e tudo por causa da maldita droga. Ressaltou que sabe que o que fez foi errado e se pudesse voltar atrás, voltaria, e não teria feito o que fez, mas como estavam num momento de loucura, quando viram já estava feito e o carro batido. Declarou que foi Deus que o salvou, porque a batida foi feia, tanto que o interrogando se machucou, porém, poderia ter acontecido algo pior. Afirmou que assume o que fez, confessa, porém, não pode voltar atrás, então agora é assumir o erro de cabeça erguida, e depois sair para cuidar do filho dele e trabalhar novamente.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime por parte dos denunciados, pois, embora a vítima não os tenha reconhecido como sendo os agentes criminosos, tendo em vista que não conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes que a abordaram, os policiais militares ouvidos em Juízo, foram categóricos ao afirmar que, logo após terem sido acionados para atenderem a ocorrência referente ao roubo do veículo da vítima, motorista de aplicativo, que ocorreu próximo à rodoviária, receberam nova informação, via rede de rádio, de que havia uma denúncia a respeito de um veículo que tinha acabado de colidir com uma residência e os indivíduos haviam deixado o local, abandonando o veículo, oportunidade em que se dirigiram ao local da colisão e tiveram acesso às imagens captadas por câmeras de monitoramento da residência vizinha, possibilitando a identificação das características físicas dos indivíduos, bem como de suas vestes, oportunidade em que realizaram patrulhamento em possíveis rotas de fuga, visualizando, em bairro próximo, dois indivíduos com vestes e características idênticas àquelas dos indivíduos vistos nas filmagens, os quais, ao notarem a presença policial, apresentaram atitude suspeita, consistente em mudar bruscamente o percurso, oportunidade em que foram abordados e, prontamente confessaram a prática do roubo. Tais versões foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelas confissões dos acusados.

A alegação da Defesa de que as confissões dos réus restaram isoladas não merece acolhimento, pois, conforme já ressaltado acima, as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão dos réus também consistiram em provas que ensejaram a condenação dos acusados.

O concurso de agentes também ficou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações da vítima, a qual relatou que foi abordada por dois indivíduos, um que ficou em pé ao lado da porta do motorista e outro que abriu a porta e sentou-se no banco do passageiro. Acrescente-se, ainda, que a presença de mais de um agente é suficientemente intimidatória e autoriza reconhecer a majorante.

A consumação do roubo também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse do bem da vítima, mediante o empregado de grave ameaça, ainda que por um curto lapso temporal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, no entanto, verifico que o réu Kássio apresenta cinco condenações definitivas (Processo n. 1500491-46.2019, n. 1227-59.2015, n. 4731-31.2014, n. 1500491-46.2019 e n. 935-11.2014), conforme se constata pela certidão de fls. 105/112 e pela FA de fls. 113/122, de forma que uma delas será utilizada como maus antecedentes e as demais como reincidências. Assim, face aos maus antecedentes do réu Kássio, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA. Quanto ao réu Felipe, verifico que apresenta duas condenações definitivas (Processo n. 134-23.2013 e n. 19951-27.2018), conforme se constata pela certidão de fls. 123/127 e pela FA de fls. 128/136, especificamente nas informações complementares de fls. 135, de forma que uma delas será utilizada como maus antecedentes e a outra como reincidência. Assim, face aos maus antecedentes do réu Felipe, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA. Fixo as penas de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus. Atente-se que, é perfeitamente possível, quando há

várias condenações capazes de gerarem reincidência, que parte delas fundamente a agravante enquanto outra parte seja utilizada como maus antecedentes, evitando-se o bis in idem.

Na segunda fase da dosimetria, no tocante ao réu Kássio, a agravante da multirreincidência, consistente em quatro condenações, tendo em vista que uma delas já foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes, conforme já fundamentado na primeira fase, deve ser parcialmente compensada com a atenuante da confissão, majorando-se a pena em 1/5, resultando em 05 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. Quanto ao réu Felipe, a agravante da reincidência conforma já fundamentado na primeira fase da dosimetria, deve ser compensada com a atenuante da confissão, a qual contribuiu para o decreto condenatório, permanecendo a pena conforme fixada na primeira fase. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ – HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena em relação aos dois réus. Por outro lado, face à presença da qualificadora consistente no concurso de pessoas, aumento a pena no seu mínimo legal, qual seja, 1/3, tendo em vista que não há ocorrência de circunstâncias especiais inerentes à própria qualificadora, resultando em 07 ANOS, 05 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA, para o réu Kássio; e em 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, para o réu Felipe.

Fixo o regime inicial FECHADO, para ambos os réus, em razão da circunstância judicial desfavorável, caracterizada pelos maus antecedentes, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, esta serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena; bem como em razão da multirreincidência, o que impede a fixação de regime menos rigoroso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, face aos seus maus antecedentes e às suas multirreincidências, requisitos que evidenciam existir ofensa à garantia da ordem pública, caso sejam colocados em liberdade. Ademais, na data dos fatos, os réus estavam cumprindo pena em regime aberto pela prática de outros crimes, conforme se constata pela certidão às fls. 106, quanto ao réu Kássio (Processo n. 1500491-46.2019), e fls. 124, quanto ao réu Felipe (Processo n. 0019951-27.2018), no entanto, voltaram a delinquir, reforçando a tese de que suas liberdades ofendem a garantia da ordem pública.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base somente a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu KÁSSIO CAMILO DUARTE à pena de 07 ANOS, 05 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA; e o réu FELIPE CRUZ LOURENÇO à pena de 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, não podendo recorrerem em liberdade, ambos no regime inicial fechado, por infração do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Fls. 218: Isentos de custas.

Intime-se a vítima.

P.I.C.

Sorocaba, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA